ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޯލްޑް ކޮންޓްރެކްޓަރސް" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޒާތީ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތުގެ ހުކުމަށްވުރެ ފުރިހަމަ އުސޫލެއް ބަލައިގަތުމަށް ދަޢުވާ ނުބައްލަވައިގެން، އެ ވަޢުދު ތަންފީޛުކުރަން ހުކުމް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ނިންމައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިޔާގެ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްބޭންކަރ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުޓިބަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުޠުތަކެއް ކުރިއަށް ޓަކައި ޕްރޮޕޯޒަލް ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ، (ހަމަނު ފަރުކަ) އާއި އުޅަނދު ވިޔަފާރި އަދި ދެފަރާތް ހުރި ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ގޯލްޑް ދެމުން ގޯލްޑް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ކަމަށް ކިޔައިގެން ނިންމާފައެވެ، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަންނަ އެއްވެސް އިންވެސްޓްބޭންކަރ ނުނިމި ގުޅުމުގެ ތަފާސީލް ކަމުގައިވާ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 ޑޮލަރާ ޖުމްލަ ފައިސާ ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތަށް ބައްލަވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ނިޔަލަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިއަށް ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިޓީ ފަރާތަކަށް ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު ގެންދިއުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ދީފައެވެ. 3 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިންގެ 250،000 ޑޮލަރާ ޖުމްލަގެ ބަދަލުގައި 400،000 ޑޮލަރާ ޖުމްލަ ދެއްކުމަށާއި ފަހަރު، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކުމާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައެވެ. އެ އީމެއިލްގެ ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވަޢުދާ ވިޔަފާރި ޝަރުޠުތަކުގެ އަގަށްވުރެ ކުޑަކަމާއި، އެއީ އިތުރުގާތް ނުލިބޭ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވަޢުދަށް އިތުރުން ފޯރުކޮށް ކަމަކީ ނުހަނު ކަމަކަށް، އުފަން ތަންފީޛުކުރަން އެއްވެސް ގޮތެއް އަހަރެން ނުކުރާނެ ކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ގެ ޝަރީޢަތް

ޖ.ރ. އަލަގާ ސިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް "ބަރުޖީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިނުން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ލާ އަގުގައި ވިއްކާލައިފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތުގެ މެދުވެރިކަމުން ހޯދުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަލަގާ ސިންގް ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، އެ ފަރީޤާ އަރުވާލުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްސަލަ ދަޢުވާގެ ދުވަސްދުވަހު އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފަރީޤާއަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަރުވާލަން ޖެހޭ ފަރީޤާއެއްކަން މަޤާމު ދިނުމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފަރީޤާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ގެ ޝަރީޢަތް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވެ ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަލަގާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުކުމްކުރީ ހުކުމްކުރަނީ، ލާޒިމުވުމެއް ނެތި ދިނުމަށް ހުކުމްކުރެވިފައިވާ ފަރީޤާއާއެކަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ލާޒިމުވުމެއް ނެތް އަދި ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ހުކުމްކުރުމެއްކަމަށް ޖ.ރ. އަލަގާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛

2. ބަދަލުން އިޢުތިރާފުވުން ބަޔާންކުރެވުނު އިގުރާރު، ޖ.ރ. އަލަގާ ސިންގް އާއި ކުރިއަށްދާން ފެށި ނިޔާލާ ގޮތަށް އާ ދެމުނު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛

3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމުގެ ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރުއަ އިލްތިޒާމު ޖ.ރ. އަލަގާ ސިންގް އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛

4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަލަގާ ސިންގް ފުރިހަމަކޮށްފައިވީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެކު ޒާތީ ގޮތުން ބަދަލުދޭގޮތަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ނިޔަކަމުގެ ގޮތުގައިވާތީ، ފުރުސަތު ހޯދިކަމީ އެސްޓޭޓުގެ މަޤާމުގައި މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޖުރިބާގެ ނުކުތާތަކުން ނުވާކަން؛

5. ފާސްކު ގޮތުން ބަދަލުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ބައެއްގެ ވާދަކުރުމުގައި، މި ހުކުމްކުރުމުގައި މުޤައްދިމާ އަދާވާ ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ރ. އަލްފާ ސިވިލް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޯޓުގެ ނުކުތާތަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ރ. އަލްފާ ސިވިލް އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދުވުމެއް އޮތް ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޓްރަސްޓުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރީޢަތާ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނުގެ އަދި އޭގެން ނުފިލާގޮތަށް އެއް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ބޮޑުނަމަވެސް، ޢ.ރ. އަލްފާ ސިވިލް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޢ.ރ. އަލްފާ ސިވިލް ސާފު ބަޔާން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތު ދެމެދު ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޓްރަސްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބިނާކޮށް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި އަމަލު ނުކުރެއްވުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް އުފެދުނު ލިޔުންތަކުގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ސިލާ ޢ.ރ. އަލްފާ ސިވިލް އާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވައުދަކާ ބަރޯސާވެގެން ޢ.ރ. އަލްފާ ސިވިލް ކުރި ޢަމަލެއް ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި، އެ ޝަރުޠުތަކާ ރިޢާޔަތްކުރާ ގޮތުން މި އުސޫލު ބަލައިފައިވާ ހަމައިގެ ދެފަރާތުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދިމާ ދުރުން ޤާނޫނީ އަސާސެއް ފަރާތަށް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގާގެ ވަޢުދަކީ ޢާއްމުގެ މަޞްލަޙަތާ ދެކޮޅުޖެހޭކަމެއް" މި މާނައިގައި ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ ބަރުންތެރިވެގެން އޮންނާނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާނުވާ ވަޢުދަކީ ދެކޮޅުޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބުނެވުނު ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މާނައިގެ ބަރުންތެރިވެގެން ނޫން ކަމަށާއި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވައުދު ޢާއްމުގެ މަޞްލަޙަތާ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ވައުދުވީ ފަރާތުގެ ނިޔަތުގެ ގޮތުގައި ވައުދު ފުރިހަމަ ކުރުން ތަޠުބީޤުކުރާ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރީޢަތާ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުން ބަޔާންކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީގެ ޙުކުމަށް ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީމް ބުރުސަހައިން ތާއީދުކުރައްވައި، 14 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ޙަވާލުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވުނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ދެމާނަ ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވާ ބަނދުވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދި ބާކީ ދައްކާނީ ކިހިނެއްކަމުގެ، ކޮން އިރަކުކަމުގެ، ކޮން އުސޫލަކުންކަމުގެ ބަޔާނެއްނުކޮށް، ފައިސާ ދައްކާނީ "ގޮތެއް ހޯދައިދޭނަން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގެނިވަކަން ބުނެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުތެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރަން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރަން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އާންމުކޮށް ކަން ކުރާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަށް ޝަރުތުވެރިކަމެއް ނަގާކަން ސާފުބަހުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަމީދު ވ ފަސްލިއާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަރުދަން ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނީގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފައިސާ ދިނުމަކީ އިލްތިޒާމެއް ތޫނުކަމާއި، އެކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތެއް ނޭނގޭކަން، ވައްކަން ބަދަލު ޤަރާރުގައި ސާފުބަހުން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަވެސް، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޟަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމަކަށް ބުނާ ބަހެވެ. އެއީ ވަޢުދުވާ ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރީ ޢަމަލެކެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ހިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ މީހަކަށް ޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ދެކޮޅު ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ހިޔާލުފުޅުތަކެއް ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަނިއެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމެއްގެ މައްޗަށް ވެސް، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަރޯސާވެގެން ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމްވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދަކީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެކަކަ ވަޢުދު ފުއްދުން ޝަރީޢަތުން ލާޒިމްކޮށްދޭ ޝަރުޢީ ހުކުމެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 41-40 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ސަބަބަކާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގައިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ދިޔާނަތުގެ ގޮތުން ލާޒިމްވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤަޟާއިން ޖައްސުވުމެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހުމެވެ.

13. ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތް ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ޢަމަލުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޢަމަލުތައް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތަކުން ކުރި ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމެއް ނުކުރުމަށްފަހު، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވި ވަޢުދާ ހިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އިންސާފާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވާނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެ ވަޢުދާ ހިލާފުވުން މަނާކުރުމެވެ. އެ މަފްހޫމު ބަންދުކުރުވުން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ހުރި ޤާނޫނީ ގުޅުމެއް ބަދަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެ ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ދިފާޢުގައި އެކަށަށެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އޭނާ ބަރޯސާވެގެން ނަގާ ފަދަ ވަޢުދެއް ނަމަ، ވަޢުދުވެފައިވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ހިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވާތީ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ އުޞޫލު ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠްބީޤްކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ޙައްޤުވި ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ (ރީޒަނަބަލް) ވަޢުދެއް ވުމާއި، ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކޮށްފައިވުމާއި، އެ ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނެކަމަށްވުމާއި، ކުރިމަތިވާނެ ބޭއިންސާފު ހުއްޓުވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ވެފައިވާ ވަޢުދު އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތް މަޖުބޫރުކުރުމެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރީސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޢާންމުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވައުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮޅުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިޔާސަތުގެ ދަރުން މި އުސޫލު ތަތްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުދުރުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެމެދު އަސާސީ ފަރަގެއް ނުފެނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަމީދު ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަމީދު (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކުން ފުރަން ހާޒިރުވާ އުސޫލުތަކެއް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އަނބުރާދެއްކުމަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އަނބުރާދެއްކުމަށް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކާ ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ޞަރީޙަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެވިދާ ވަޢުދަކީ، އަނެއް (ވަޢުދު ލިބުނު) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމެއް ކުރާނެކަމަށް (ސިވިލް ކޯޓުން) ވަޢުދުވާ ކަމުގެ ގޮތުން؛
2. ވަޢުދު ލިބުނު ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވޭ (މުޤާބިލެއް ނުލިބުނަސް) ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދު ދިން ފަރާތުން ވަޢުދުގެ ބަދަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް މަޖުބޫރުވި ސަބަބުން، ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވަތަ އިންޞާފަށް ގެއްލުންދެވިފައިވާކަން؛
4. އަދި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތަށް އިންސާފު ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ދުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް ދުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ޢަރުޟުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އޮތް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބެލޭ ބެލުމަކުން ނުފެނޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ދިމާއްކޮށްލައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުޒުރު ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދިނުން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.